

## Addendum dienstverleningsovereenkomst Nempo BV

Tussen:

**B.O.E.M.M. NV**, met maatschappelijke zetel te Antoon Catriestraat 39a te 9031 Drongen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0678.662.280;

vertegenwoordigd door haar bestuurder, Someday...BV die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger Lieven Bonamie;

hierna genoemd de "**Vennootschap**",

en

**Nempo BV**, met maatschappelijke zetel te Lindestuk 15, 9032 Gent en met ondernemingsnummer BE 0711.903.586;

Vertegenwoordigd door haar bestuurder Laurens Van Acker;

hierna genoemd de "**Dienstverlener**".

In aanmerking nemende

- Dat er tussen de Vennootschap en de Dienstverlener een dienstverleningsovereenkomst bestaat, gedateerd op 29/03/2024;
- Dat de Vennootschap en de Dienstverlener de voornoemde overeenkomst willen aanpassen/uitbreiden op de wijze zoals in onderhavig addendum uiteengezet;
- 

### **Art. 6: (heroverweging van de) Vergoedingen**

**6.1** Voor de Diensten die door de Dienstverlener worden geleverd, zal de Vennootschap aan de Dienstverlener per dag dat minimum 8 uren effectief Diensten zijn geleverd een vaste all-in vergoeding afhankelijk van onderstaand omzet drempels, exclusief BTW betalen (de "**Vaste Vergoeding**").

| OMZET* DREMPEL | VASTE VERGOEDING |
|----------------|------------------|
| € 72.000.000   | € 635            |
| € 90.000.000   | € 665            |
| € 105.000.000  | € 690            |
| € 120.000.000  | € 720            |
| € 130.000.000  | € 750            |

\* Onder om omzet wordt de extern gefactureerde omzet van de Vennootschap met betrekking tot het vorig boekjaar verstaan, indien in een bepaald jaar een omzet drempel gehaald wordt dan blijft de Vaste Vergoeding van dat jaar gelden voor de volgende jaren zelfs als de omzet terug daalt onder deze drempel.

### **6.2**

*Bonus (maandelijks)*



Wordt geschrapt en wordt vanaf ondertekening van onderhavig addendum geacht vervat te zijn in de Vaste Vergoeding onder 6.1.

*Bonus (jaarlijks)*

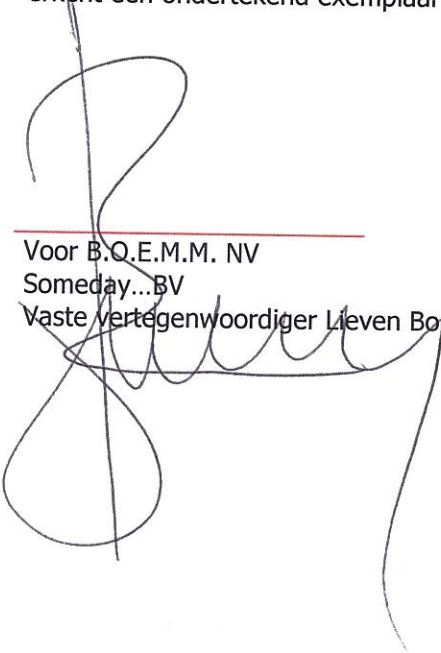
De Dienstverlener kan in aanmerking komen voor een jaarlijkse bonus, indien hij voldoet aan de jaarlijks vastgelegde voorwaarden. De Dienstverlener erkent dat de toekenning van een jaarlijkse bonus geen automatisch recht doet ontstaan voor volgende jaren. Zie bijlage 1 aangehecht aan deze Overeenkomst (de "YMB").

**Slotbepaling**

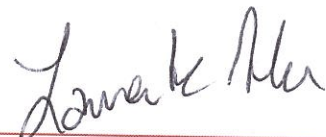
Behoudens het hiervoor genoemde blijft de in de considerans genoemde dienstverleningsovereenkomst voor het overige ongewijzigd en onverkort in stand.

\* \*  
\*

Opgesteld te Drongen op 19/09/2024, in evenveel originelen als er partijen zijn, waarvan elke partij erkent een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.



Voor B.O.E.M.M. NV  
Someday...BV  
Vaste vertegenwoordiger Lieven Bonamie



Voor Nempo BV  
Bestuurder  
Laurens Van Acker

## Bijlage 1 Year Management Bonus

De Year Management Bonus (de "YMB") is een bonus die geldt voor Dienstverleners van de Vennootschap. De bonus is ontstaan uit de idee dat de aandeelhouders van de Vennootschap de meerwaarde die is gecreëerd wil delen met haar dienstverleners die elke dag meebouwen aan de toekomst van de Vennootschap en de Groep.

Per dienstverlener werden de targets getoetst met de behaalde resultaten. Op basis van deze toetsing wordt de waarde van de bonus bepaald. Dit document is de basis waarop de toestemming tot facturatie of uitbetaling via de loonverwerking van de bonus is gesteund.

### Art. 1: Voorwerp van de YMB

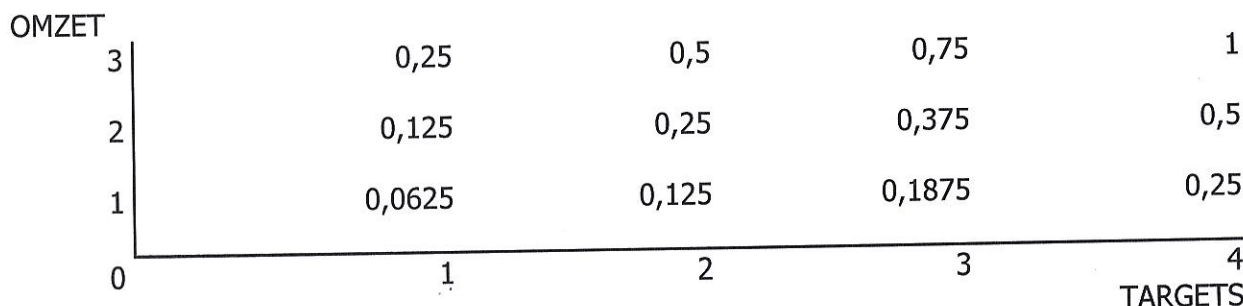
De Dienstverlener is onder volgende voorwaarden gerechtigd op een bijkomende (jaarlijkse) bonus:

1. Dienstverlener is ambassadeur van de Vennootschap
2. Dienstverlener levert Diensten op 1 januari van het refertejaar
3. De Overeenkomst is op datum van uitbetaling (zie artikel 5 van dit addendum) niet beëindigd of opgezegd

### Art. 2: YMB kwadrant

De berekening van de YMB hiervan gebeurt aan de hand van 2 variabelen:

1. Variabele 1 (Y-as): Omzet drempels
2. Variabele 2 (X-as): Persoonlijke targets per kwartaal die bijdragen aan de Vennootschap



### Art. 3: Vergoeding

Het maximale YMB-bedrag is een nominaal bedrag waar een % van behaald kan worden in functie van de behaalde targets op x-as en y-as.

| OMZET DREMPEL | YMB                             |
|---------------|---------------------------------|
| € 72.000.000  | Stap 4: € 30.000 (MAXIMALE YMB) |
| € 90.000.000  | Stap 4: € 32.000 (MAXIMALE YMB) |
| € 105.000.000 | Stap 4: € 35.000 (MAXIMALE YMB) |
| € 120.000.000 | Stap 4: € 42.000 (MAXIMALE YMB) |
| € 130.000.000 | Stap 4: € 50.000 (MAXIMALE YMB) |



**Art. 4: Targets**

De variabelen op de Y-as is afhankelijk van de extern gefactureerde omzet van de Vennootschap met betrekking tot het vorig boekjaar en zijn de volgende:

- € [XXX] mio omzet = stap 1 = 0,25
- € [XXX] mio omzet = stap 2 = 0,5
- € [XXX] mio omzet = stap 3 = 1

De variabelen op de X-as zijn afhankelijk per Dienstverlener en per kwartaal zal er een target gegeven worden aan de Dienstverlener:

- Target Q1: [XXX] = 0,25
- Target Q2: [XXX] = 0,50
- Target Q3: [XXX] = 0,75
- Target Q4: [XXX] = 1

Deze targets moeten goedgekeurd worden voor de eerste vrijdag van elk kwartaal en is de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener zelf om deze aan te vragen. Per jaar zal er apart een beoordeling opgemaakt worden of de targets wel dan niet behaald werden. De maximale YMB kan enkel behaald worden indien elke target per kwartaal behaald werd.

**Art. 5: Uitbetaling**

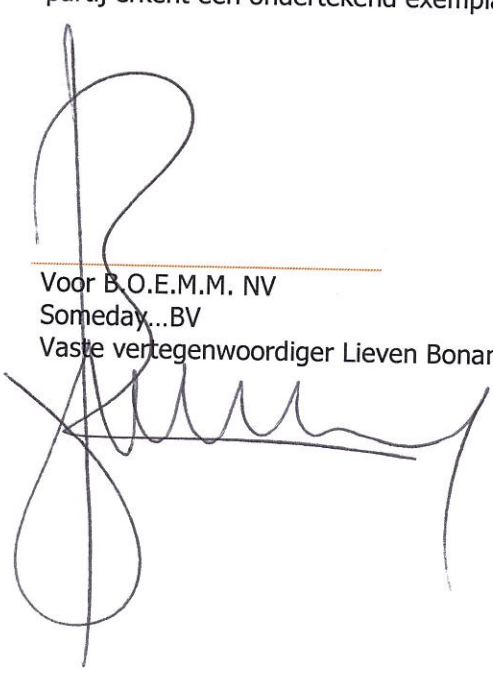
Eenmaal de facturen zijn ontvangen door de Vennootschap, zullen zij betaald worden door de Vennootschap (alle taksen inbegrepen) op 28/02 van het jaar volgend op het referte jaar van de YMB.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er geen recht is op een pro rata YMB indien er niet gedurende het volledige refertejaar Diensten zijn geleverd door de Dienstverlener of indien de Dienstverleningsovereenkomst is beëindigd of opgezegd op het ogenblik van uitbetaling.

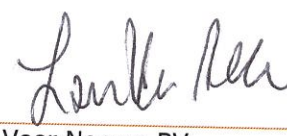
\*                      \*

\*

Opgesteld te Drongen op 19 september 2024 in evenveel originelen als er partijen zijn, waarvan elke partij erkent een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.



Voor B.O.E.M.M. NV  
Someday...BV  
Vaste vertegenwoordiger Lieven Bonamie



Voor Nempo BV  
Bestuurder  
Laurens Van Acker

## Year Management Bonus

De Year Management Bonus (de "YMB") is een bonus die geldt voor Dienstverleners van de Vennootschap. De bonus is ontstaan uit de idee dat de aandeelhouders van de Vennootschap de meerwaarde die is gecreëerd wil delen met haar dienstverleners die elke dag meebouwen aan de toekomst van de Vennootschap en de Groep.

### Art. 1: Voorwerp van de YMB

De Dienstverlener is onder volgende voorwaarden gerechtigd op een bijkomende (jaarlijkse) bonus:

1. Dienstverlener is ambassadeur van de Vennootschap
2. Dienstverlener levert Diensten op 1 januari van het refertejaar
3. De Overeenkomst is op datum van uitbetaling (zie artikel 5 van dit addendum) niet beëindigd of opgezegd

De geldingsduur van dit addendum, in uitvoering van artikel 6.2 van de tussen de partijen gesloten Dienstverleningsovereenkomst, is beperkt tot het refertejaar (kalenderjaar 2025) en opent geen rechten voor toekomstige jaren.

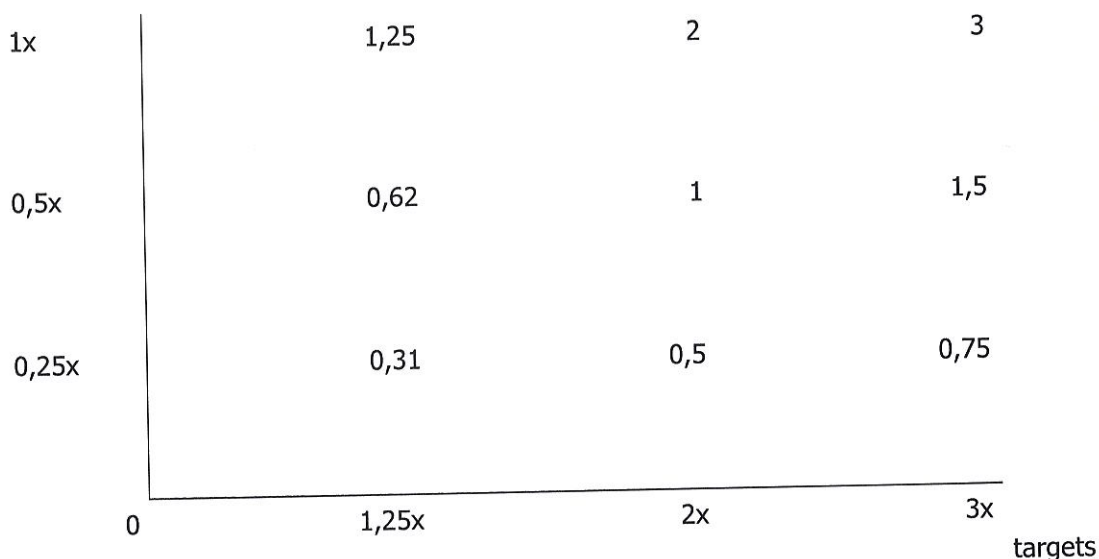
### Art. 2: Vergoedingen

Met de YMB kan de Dienstverlener zijn Vaste Vergoeding tot drie keer extra verdienen. De berekening hiervan gebeurt aan de hand van 2 variabelen:

1. Variabele 1 (Y-as): omzet
2. Variabele 2 (X-as): persoonlijke targets die bijdragen aan de Vennootschap

#### YMB kwadrant

omzet



*(Handwritten signature)*

**Art. 3: Vergoeding**

De berekening van de YMB gebeurt op vaste basis van één Vaste Vergoeding volgens onderstaande formule:

*Vaste Vergoeding exclusief BTW x 225/11 maanden*

**Art. 4: Targets**

De variabelen op de Y-as is afhankelijk van de extern gefactureerde omzet van de Vennootschap met betrekking tot een bepaald boekjaar en zijn de volgende:

- € 90,50 miljoen omzet = factor 0,25
- € 91,00 miljoen omzet = factor 0,50
- € 91,50 miljoen omzet = factor 1

De factor kan nooit meer dan 1 zijn op de Y-as.

De variabelen op de X-as zijn afhankelijk per Dienstverlener en tussen de partijen werd het volgende overeengekomen:

- **Target 1: TEAM OP PUNT**

**Omschrijving:** Het technische team, zowel in België als near shore op punt zetten. Dit team bestaat uit:

In België:

- 1 systeembeheerder, ondersteund door een 600- uur werkende jobstudent;
- 2 business analisten;
- 1 fulltime medewerker die halftijds werkt als QA-tester en halftijds werkt als software helpdesk medewerker voor eagle, DPS en WT;

En near shore uit:

- 6 Java programmeurs;
- 2 Angular programmeurs;
- Een AQA-team of een AQA-dienstverlener zoals QA Wolf;

**Deliverables:**

✓ Alle open posities zijn in Q4 2024 ingevuld en de teamleden leveren allemaal hun bijdrage aan de IT-roadmap. Evaluatie gebeurt via statistieken, dagelijkse opvolging en feedbacksessies met het team en de teammanagers.

**Deadline:** 31/12/2024



- **Target 2: Digidocs**

**Omschrijving:** Start met het digitaliseren van deze drie soorten documenten in Eagle:

- Prijsafspraken met de klant (zoekopdracht selectie)
- Werkpostfiche
- Loondocument

Het moet mogelijk zijn om dergelijke documenten digitaal aan te maken en te laten ondertekenen met een natte handtekening. De ondertekende documenten moeten eenvoudig terug te vinden zijn in het archief. De implementatie wordt geïntegreerd in Eagle, ondersteund door de juiste hardware.

**Deliverables:** De digidocs voor deze drie documenten zijn operationeel op 31 maart 2025.

**Deadline:** 31/03/2025.

- **Target 3: Selectie en implementatie van een Enterprise Asset Management systeem**

**Omschrijving:** Selectie en implementatie van een Enterprise Asset Management systeem voor het beheren en distribueren van fysieke goederen zoals auto's, laptops en telefoons binnen de organisatie.

Het gekozen systeem is gebruiksvriendelijk, veilig, en voldoet aan de meeste vereisten van de afdelingen die auto's, laptops en gsm-toestellen ter beschikking stellen. Er is een standaardwerkprocedure voorgesteld.

De implementatie wordt ondersteund door de leverancier van de software en gebruikt geen beschikbare IT-resources afgezien van de migratie, active directory integratie en de tijd van de CTO als PM.

**Deliverables:**

- ✓ Systeem is volledig operationeel tegen hieronder vermelde deadline

**Deadline:** 31/12/2024.



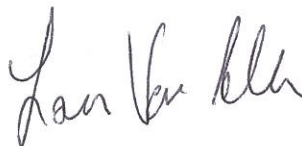
**Art. 5: Uitbetaling**

Eenmaal de facturen zijn ontvangen door de Vennootschap, zullen zij betaald worden door de Vennootschap (alle taksen inbegrepen) op 31/03 van het jaar volgend op het referte jaar van de YMB.

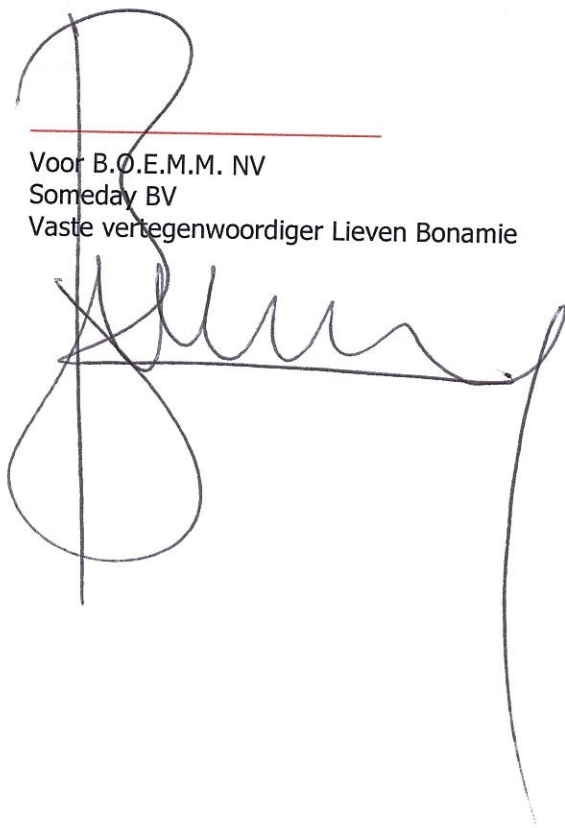
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er geen recht is op een pro rata YMB indien er niet gedurende het volledige refertejaar Diensten zijn geleverd door de Dienstverlener of indien de Dienstverleningsovereenkomst is beëindigd of opgezegd op het ogenblik van uitbetaling.



Voor B.O.E.M.M. NV  
Megas Beheer NV  
Vaste vertegenwoordiger PJM Cracco



Voor Nempo BV  
Vaste vertegenwoordiger  
Laurens Van Acker



Voor B.O.E.M.M. NV  
Someday BV  
Vaste vertegenwoordiger Lieven Bonamie